

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5925/2541

บริษัท เงินทุน ยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณกิจเทรดดิ้ง

นาย กำลุน สมทบ บุรณะ

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 287, มาตรา 290

ศาลมีคำพิพากษามาตามยอมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ให้จำเลยผ่อนชำระตามจำนวนเงินที่ระบุและภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นคราว ๆ โดยชำระครั้งแรกวันที่ 27 พฤษภาคม 2529 เป็นเงิน 50,000 บาท และส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท ทุก ๆ วันที่ 27 ของเดือนเริ่มนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จเมื่อจำเลยผ่อนชำระหนี้ให้ผู้ร้องเพียง 3 งวด จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้ผู้ร้องตั้งแต่ งวดที่ 4 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2529 ดังนั้น ระยะเวลาในการบังคับคดีภายใน 10 ปี ของผู้ร้องจึงจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2529 เป็นต้นไปเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2539 ถือว่าได้ขอบังคับคดีภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 10412 ของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยเป็นลูกหนี้ของผู้ร้องตามคำพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ จึงขอเฉลี่ยในเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยยังคงมีทรัพย์สินอื่นที่จะบังคับคดีได้ผู้ร้องจึงไม่มี
สิทธิยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินรายนี้

จำเลยยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยชำระหนี้ให้ผู้ร้องเสร็จสิ้นแล้วผู้ร้องยื่นคำร้องขอ
เฉลี่ยทรัพย์สินเกินกว่า 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษายอมจึงไม่อาจนำหนี้ที่พ้น
กำหนดเวลาบังคับคดีมาขอเฉลี่ยทรัพย์สิน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเฉลี่ยทรัพย์สินได้ตามขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยเป็นลูกหนี้ของผู้ร้องตาม
คำพิพากษายอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 9148/2529 ของศาลชั้นต้น เป็นเงิน
156,134 บาทซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายอมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2529

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในประการแรกมีว่าจำเลยชำระหนี้แก่ผู้
ร้องแล้วหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำนวนเงินที่ชำระตามที่พยานผู้ร้องอ้างตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความจำเลยชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องไปแล้วเป็นเงิน 66,000
บาทคงค้างชำระอยู่อีก 90,134 บาท

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า หนี้ตามคำพิพากษาตามยอมพ้นกำหนดเวลา
บังคับคดีแล้วหรือไม่ เห็นว่า แม้ศาลจะมีคำพิพากษาตามยอมเมื่อ วันที่ 26
พฤษภาคม 2529 แต่สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวยอมให้จำเลยผ่อนชำระ
ตามจำนวนเงินที่ระบุและภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นคราว ๆ โดยชำระครั้งแรกวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2529 เป็นเงิน 50,000 บาทและส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นราย
เดือน เดือนละ 8,000 บาททุก ๆ วันที่ 27 ของเดือนเริ่มนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2529จนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อจำเลยผ่อนชำระหนี้ให้ผู้ร้องเพียง 3 งวด จำเลยผิดนัด
ไม่ชำระหนี้ให้ผู้ร้องตั้งแต่ งวดที่ 4 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2529 ดังนั้น ระยะเวลา
ในการบังคับคดี ภายใน 10 ปี ของผู้ร้องจึงจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม
2529เป็นต้นไป เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2539 ถือว่า
ได้ขอบังคับคดีภายใน 10 ปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271
ไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการบังคับคดี

พิพากษายืน

(สิงหะ สัตยธรรม-วินัย วิมลเศรษฐ-คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ